의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 한국과학기술연구원

【특허고객번호】 3-1998-007751-8

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 박장원

【대리인번호】 9-1998-000202-3

【포괄위임등록번호】 2010-052128-3

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2014-0001427

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2016-0218687-38

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 박장원 (서명 또는 인)

의견내용

Ⅰ. 거절결정의 이유

이 사건 특허 출원 제10-2014-0001427호의 발명 (이하, 「본원 발명」이라 합니다)은 "금속 이 배위 결합된 킬레이트 흡착제의 제조 방법 및 그 흡착제"에 관한 것으로서, 2015년 3월 24일자로, 이 출원의 특허청구범위의 청구항 제1항 내지 5항, 제7항 내지 제10항은 비교대상 발명 (Young Gun Ko and Ung Su Choi, Separation and Purification Technology 57권 2호, 338-347쪽, 2007.10.15.)으로부터 이 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다는 취지의 2015년 9월 15일자 의견제출통지서에 의한 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 거절결정되었습니다.

II. 이 사건 특허 출원 발명의 보정

본 출원인은 의견서와 동시에 제출하는 재심사청구와 함께 명세서등 보정서를 제출하여 심사관님께서 특허가능한 청구항으로 판단하신 청구항 6을 청구항 1에 병합하는 보정을 행하였습니다.

보정된 청구항 1은 다음과 같습니다.

[청구항 1]

폴리아크릴로니트릴계 지지체에 아민 화합물이 결합된 킬레이트 지지체와,

상기 킬레이트 지지체에 배위 결합된 금속 양이온을 포함하는 인 흡착 제거용 킬레이트 흡착제로서, 상기 킬레이트 흡착제는 나노섬유의 형태로, 나노섬유의 직경이 10 내지 1,000 nm이고, 비표면적이 5 내지 300 m^2/g인, 인 흡착 제거용 킬레이트 흡착제.

또한, 청구항 2, 4, 6 및 청구항 8 내지 10은 삭제하였으며, 청구항 5의 금속 양이온 역시 일부 축소하여 보정하였습니다.

또한, 이와 같은 보정과 동시에, 청구항 7을 다음과 같이 보정하였습니다.

[청구항 7]

제5항에 있어서,

상기 금속 양이온은, 상기 금속이 배위 결합된 킬레이트 흡착제 단위 면적(mm^2)당 0.001 내지 10 μmol로 결합된 것인 인 흡착 제거용 킬레이트 흡착제.

상기 청구항 7의 보정은, 2016년 3월 24일자 보정 각하 결정서에 의한 보정 각하의 이유인, "제 7항에서 금속 양이온의 종류를 한정한 구성을 삭제한 보정은, 그 삭제된 구성인 금속 양이온의 종류가 선택적이거나 병렬적인 것이 아니어서 실제로 청구범위가 확장된 것으로, 이는 특허법 제47조 제3항 각호의 어느 것에도 해당되지 않는다"는 지적을 해소하기 위한 것으로서, 2015년 11월 13일자 보정된 청구항 7과 달리, 청구항 5항을 인용하도록 기재하였습니다.

이상과 같은 보정은 모두 최초 출원 시의 명세서 및 도면의 기재 사항 내에서의 보정이며, 동시에 청구범위의 감축에 해당하는 보정입니다.

이하에서는 보정된 특허청구범위에 근거하여 심사관님께서 지적하신 거절이유에 대해 의견 개진하겠습니다.

II. 거절결정에 대한 의견 개진

심사관님께서는 2015년 11월 13일자 제출된 명세서 등 보정서에 대해 상술한 바와 같은 이유로 보정을 각하하며, 이에 따라 종전 의견제출통지서에서의 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 본 출원을 거절결정하셨습니다.

이에 따라, 본 출원인은 보정 각하의 원인인 된 2015년 11월 13일자 명세서 등 보정서의 청구항 7항에 대해, 청구항 5항을 인용하도록 재차 보정함으로써 보정 각하의 사유를 해소하도록 하였습니다.

따라서, 금번 재심사 청구와 함께 제출된 명세서 등 보정서에 의한 특허청구범위의 보정은 특허법 제47조 제3항에 따른 적법한 보정입니다.

또한, 상기 보정에 의해, 청구항 1은 특허가능한 청구항으로 판단된 청구항 6의 한정사항을 포함하도록 보정되었으며, 청구항 3, 5, 7 역시 청구항 1을 직접 또는 간접적으로 인용하는 종속항으로서 동일한 한정사항을 포함하므로 보정된 특허청구범위의 모든 청구항은 특허가능한 범위로 기재되었습니다.

따라서, 이와 같은 보정에 의해 본 출원에 대한 거절이유는 모두 해소되었음이 명확하므로 보정서에 의해 재심사하시어 부디 특허결정하여 주시기 바랍니다.